



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
SUBCONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO DE GESTÃO PÚBLICA
COORDENAÇÃO JURÍDICA DE ENGENHARIA NOS ESTADOS
SAS, QUADRA 03, LOTE 5/6, 12º ANDAR - AGU SEDE I - BRASÍLIA/DF 70.070-030

PARECER Nº 01199/2026/CJENG-EST-SUMÁRIO/SCGP/CGU/AGU

NUP: 10783.000206/2026-71

INTERESSADOS: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SRA/ES

ASSUNTOS: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

EMENTA:

EMENTA: PARECER COM RESTRIÇÃO DE ACESSO ATÉ A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO CERTAME, SALVO ENTENDIMENTO EM CONTRÁRIO DO ÓRGÃO ASSESSORADO (ATO PREPARATÓRIO. LEI N. 12.527, DE 2011). PREGÃO ELETRÔNICO, COM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA. PARÂMETRO NORMATIVO: LEI N. 14.133, DE 2021, E REGULAMENTAÇÃO DELA DECORRENTE. VIABILIDADE JURÍDICA DE PROSSEGUIMENTO DA LICITAÇÃO, DESDE QUE ATENDIDAS AS RECOMENDAÇÕES PREVISTAS NESTE PARECER.

INTRODUÇÃO

1. A CONSULTORIA JURÍDICA DA UNIÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio do DESPACHO Nº 00075/2026/CJU-ES/CGU/AGU, encaminhou os autos do procedimento em epígrafe, disponíveis via link de acesso externo ao SEI, para análise de licitação na modalidade pregão, cujo objeto é a contratação de serviços comuns de engenharia com registro de preços destinados à manutenção preventiva e corretiva do Edifício-Sede do MGI-ES, pelo rito da Lei nº 14.133/2021, para atender às necessidades da Superintendência Regional de Administração no Estado do Espírito Santo.
2. A manifestação da Advocacia-Geral da União tem como referência os parâmetros de controle prévio de legalidade indicados no art. 53 da Lei nº 14.133/2021, e será apresentada com linguagem simples e compreensível, de forma clara e objetiva.
3. Os elementos indispensáveis à contratação e aqueles considerados relevantes pela AGU serão apreciados juridicamente com exposição dos pressupostos de fato, pressupostos de direito específicos e pressupostos de direito gerais.
4. Os pressupostos de fato serão expostos com a indicação dos documentos apresentados no processo administrativo, sendo que eventual não localização será objeto de expressa indicação na manifestação para saneamento.
5. Os pressupostos de direito específicos da contratação serão expostos durante o parecer, em caso de não atendimento dos requisitos normativos da contratação, situação em que o advogado apresentará recomendações jurídicas para o prosseguimento do processo. Em qualquer situação, o advogado poderá fazer sugestões para seu aperfeiçoamento. As recomendações jurídicas e as sugestões de aperfeiçoamento não vinculam a decisão do gestor, que poderá prosseguir com a contratação motivadamente (art. 50, inciso VII, da Lei nº 9.784/1999).
6. Os pressupostos de direito gerais, que representam os entendimentos da Consultoria-Geral da União sobre questões jurídicas transversais envolvendo contratações, **estão expostos após a assinatura do advogado, nas Notas Jurídicas Complementares.**
7. A padronização de modelos de documentos da fase interna da licitação constitui medida de eficiência e celeridade administrativa que encontra previsão no inciso IV do art. 19 da Lei nº 14.133/2021. A seu turno, seu art. 25, §1º, dispõe que a Administração deve adotar minutas padronizadas de contrato com cláusulas uniformes, sempre que o objeto assim permitir, preceito reforçado pelo art. 29, caput, da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5/2017 e pelo Enunciado BPC nº 06 do Manual de Boas Práticas Consultivas da Advocacia-Geral da União.
8. Assim, para que os objetivos de celeridade, eficiência e segurança sejam alcançados, é preciso que o órgão assessorado: i) certifique se utilizou o modelo padronizado; ii) indique qual modelo foi adotado; iii) justifique a eventual não

utilização do modelo padronizado e iv) destaque e justifique as modificações ou adaptações eventualmente efetuadas no modelo.

9. O parecer analisará os itens que já foram padronizados pela AGU nos modelos de artefatos de planejamento, editais, instrumentos de contrato e outros caso o órgão indique, de forma clara, a alteração na redação “padrão”. O mesmo raciocínio se aplica aos casos em que os modelos oferecem ao gestor opções fixas de escolha.

10. A profundidade da análise de cada tópico dependerá das circunstâncias do caso concreto e da percepção do advogado parecerista. Quanto maior a discricionariedade ou o aspecto técnico do tema, menor o espaço para opiniões jurídicas conclusivas, a exemplo do exame dos requisitos da contratação, da descrição da solução, das contratações correlatas ou independentes, do demonstrativo da previsão no plano de contratações anual, dos resultados pretendidos e das providências prévias a serem adotadas.

ANÁLISE JURÍDICA

1. Da autorização para a celebração de novos contratos e das normas de governança

11. Para atividades de custeio, deve a Administração Pública comprovar que foi obtida autorização para celebração de contrato prevista no art. 3º do Decreto nº 10.193, de 2019. A PORTARIA ME Nº 7.828, de 30 de agosto de 2022, estabelece normas complementares para o cumprimento do Decreto nº 10.193, de 2019.

12. No presente caso, o órgão assessorado declarou que o objeto licitado constitui atividade de custeio ([62229498](#)).

13. **Por isso, recomenda-se ao órgão assessorado que instrua os autos com a autorização prevista no art. 3º do Decreto nº 10.193, de 27 de dezembro de 2019, o que poderá ser feito até antes da assinatura do contrato.**

2. Da utilização do pregão eletrônico para serviços comuns de engenharia

14. Cumpre registrar que a contratação de serviços comuns de engenharia deve adotar a modalidade licitatória pregão, em razão do disposto no art. 29, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021.

15. No caso, para que seja comprovada a adequação da modalidade escolhida para o processamento da licitação, deverá a Administração declarar expressamente nos autos que o objeto é classificado como serviço comum de engenharia, atendendo aos requisitos do art. 6º, XXI, alínea “a”, e art. 29 da Lei nº 14.133, de 2021. Se esse for o caso, somente será possível licitar o presente objeto sob o tipo menor preço ou maior desconto (art. 6º, XLI, da Lei nº 14.133, de 2021).

16. Registre-se que não cabe ao Órgão de Assessoramento Jurídico adentrar no mérito da classificação do objeto, tendo em vista o teor técnico da definição, que exige profissional de engenharia, cabendo apenas analisar a adequação da modalidade licitatória escolhida, conforme entendimento consolidado na Orientação Normativa AGU n. 54/2014.

17. No caso concreto em análise, a Administração Consulente atestou a classificação do objeto do certame como serviço comum de engenharia no TJTR (Sei n. [61790928](#)), estando adequado o emprego da modalidade licitatória pregão. **Não obstante, recomenda-se que o consulente justifique no bojo do citado documento, de forma técnica, a aludida classificação do objeto.**

18. **Adicionalmente, recomendamos a esse r. órgão assessorado observar a Diretriz de Manutenção Predial E-CJU Engenharia n. 1- Objeto contratual: Contrato de manutenção predial por demanda decorrente de Sistema de Registro de Preços "destina-se a viabilizar o funcionamento do prédio tal como recebido para o uso" e não se presta para a realização de "serviços que modificam as instalações existentes". Assim, a manutenção predial deve se resumir a "singelas modificações, frequentes no âmbito dos órgãos públicos, a exemplo de eventual mudança de local de uma divisória ou de algum equipamento de informática ou de um bebedor de água ou de um aparelho de ar condicionado" (Acórdão TCU n. 482/2011-Plenário) ou, ainda, em situações onde "a demanda pelo objeto é repetida e rotineira" (Acórdão 1381/2018-Plenário). Em regra, não é compatível com a ideia de manutenção predial a realização de adequações, adaptações, reformas, levantamentos arquitetônicos, bem como a elaboração de projetos, seja em razão da vedação contida no art. 9º, Inciso I, da Lei 8.666, de 1993, seja porque o encadeamento de diversos serviços como uma unidade a ser executada demonstra a existência de obra ou serviço de engenharia incompatível com o sistema de manutenção predial (Acórdão 1381/2018-Plenário). Recomendamos a esse r. órgão assessorado observar a Diretriz de Manutenção Predial E- CJU Engenharia n.22 -Serviços de Engenharia: A declaração sobre a natureza comum dos serviços de manutenção predial é de competência de profissionais habilitados perante os conselhos responsáveis que devem, também, deter atribuição funcional específica para o exercício profissional dentro do órgão promotor da licitação. A mera previsão de contratação de profissionais relacionados a engenharia ou arquitetura como terceirizados não é condição suficiente para caracterizar o serviço como de engenharia. Antes é necessário que o objeto pretendido pela Administração revele grau de complexidade que demande a participação de profissional engenheiro/arquiteto/técnico na elaboração do projeto básico ou do termo de referência e na supervisão constante dos serviços a serem executados (Despacho n. 025/2020/COORD/E-CJU/SSEM/CGU, 08657.012362/2020-92).**

19. Registre-se que não cabe ao Órgão de Assessoramento Jurídico adentrar no mérito da classificação do objeto, tendo em vista o teor técnico da definição, que exige profissional de engenharia, cabendo apenas analisar a adequação da modalidade licitatória escolhida, conforme entendimento consolidado na Orientação Normativa AGU n. 54/2014.

3. Da avaliação de conformidade legal

20. No presente processo, o Órgão consulente anexou aos autos a Lista de Verificação constante do site da AGU.

4. Do Termo de Justificativas Técnicas Relevantes e do Instrumento de Padronização dos Procedimentos de Contratação de Obras e Serviços de Engenharia – IPPC Engenharia

21. Recomenda-se a elaboração do Termo de Justificativas Técnicas Relevantes - obras e serviços de engenharia (Lei nº 14.133, de 2021), conforme modelo elaborado conjuntamente pela E-CJU-Engenharia e a Diretoria de Obras e Serviços de Engenharia da Consultoria-Geral da União / AGU (Agosto/2023).

22. O responsável técnico deve marcar os espaços entre parênteses, e, em alguns casos, apresentar a justificativa técnica detalhada abordando as razões que motivam a opção adotada no caso concreto.

23. **No presente caso, foram juntados dois documentos intitulados “Termo de Justificativas Técnicas Relevantes”, constantes no SEI [61728530](#) e [61790928](#), no entanto, somente este último está assinado por profissional habilitado, motivo pelo qual este advogado levará em consideração somente este último. Nesse sentido, observo que do referido documento - em que pese regularmente assinado por profissional competente -, em diversos itens, não consta a regular justificativa da escolha feita pelo consulente. Requer providências.**

24. **Somado a isso, recomenda-se também a adoção do Instrumento de Padronização dos Procedimentos de Contratação de Obras e Serviços de Engenharia - IPPC Engenharia.**

5. Planejamento da contratação

5.1. Justificativa para a contratação

25. A Lei nº 14.133/21, em seu art. 18, I, exige *"a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido"*.

26. No item 1 do Documento de Formalização da Demanda e no item 2 do Estudo Técnico Preliminar foi apresentada justificativa para a necessidade da contratação.

27. O ETP contém justificativa para o quantitativo dos serviços a serem contratados, conforme exige o art. 9º, inciso V, da Instrução Normativa SEGES n. 58, de 2022. Nada a ponderar.

5.2. Documento de formalização da demanda

28. O requisito foi atendido no documento Sei n. [62787067](#).

5.3. Designação formal da Equipe de Planejamento da Contratação

29. O requisito foi atendido no documento Sei n. [58761872](#). Por cautela, recomenda-se que seja observado o princípio da segregação de funções e demais disposições do art. 7º da Lei nº 14.133/2021.

Art. 7º Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta Lei que preencham os seguintes requisitos:

I - sejam, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da Administração Pública;

II - tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público; e

III - não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da Administração nem tenham com eles vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil.

§ 1º A autoridade referida no **caput** deste artigo deverá observar o **princípio da segregação de funções**, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação.

§ 2º O disposto no **caput** e no § 1º deste artigo, inclusive os requisitos estabelecidos, também se aplica aos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração.

5.4. Estudos preliminares

30. Quanto aos estudos preliminares, a equipe de planejamento deverá certificar-se de que trazem os conteúdos previstos no art. 9º, da IN SEGES nº 58/2022.
31. Eventual não previsão de qualquer dos conteúdos (aqueles não incluídos no rol dos essenciais) descritos art. 9º, da IN SEGES nº 58/2022, deverá ser devidamente justificada no próprio documento, consoante art. 9º, § 1º, da IN SEGES nº 58/2022.
32. Em se tratando de serviços de manutenção e assistência técnica, durante a elaboração do ETP, deverá ser avaliada a necessidade de ser exigido que tais serviços sejam prestados mediante deslocamento de técnico ou disponibilizados em unidade de prestação de serviços localizada em distância compatível com suas necessidades, conforme dispõe o § 4º do art. 40 da Lei nº 14.133, de 2021.
33. No caso, verifica-se que a Administração juntou o estudo técnico preliminar no Doc. SEI n. [63787321](#). Verifica-se que este contempla os elementos necessários, inclusive a descrição de possíveis impactos ambientais. O documento encontra-se, portanto, em conformidade.

5.5. Gerenciamento de riscos

34. O requisito foi atendido no documento Sei n. [62777053](#) e [63787257](#). **Recomenda-se seja providenciada a assinatura dos subscritores.**

5.6. Termo de referência

35. O Termo de Referência é o documento que deverá conter a definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação, a fundamentação da contratação, a descrição da solução, os requisitos da contratação, o modelo de execução do objeto, o modelo de gestão do contrato, os critérios de medição e de pagamento, a forma e critérios de seleção do fornecedor, as estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado e a adequação orçamentária (art. 6º, inciso XXIII, da Lei nº 14.133, de 2021).
36. Cumpre lembrar que é recomendável a utilização do modelo de termo de referência disponibilizado pela Advocacia-Geral da União, a fim de garantir o conteúdo mínimo necessário, bem como a padronização e a celeridade na análise (art. 19, IV, da Lei nº 14.133, de 2021).
37. No caso, consta dos autos o Termo de Referência, elaborado pela área requisitante, datado e assinado (Doc. SEI n. [63787318](#)).

5.7. Projeto Básico

38. O art. 6º, inc. XXV, da Lei nº 14.133, de 2021, dispõe que o Projeto Básico é o documento que envolve o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os elementos previstos no referido dispositivo legal.
39. **Não identificamos nos autos documento denominado projeto básico, razão pela qual recomendamos sua inclusão, ou que seja atestado que consta nos autos documento que atende aos requisitos do art. 6º, inciso XXV, da Lei n. 14.133/2021.**

5.8. Projeto Executivo

40. A Lei 14.133/2021 traz em seu art. 6, inc. XXVI, os parâmetros objetivos a serem observados pelo Projeto Executivo: “(...) *conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, com o detalhamento das soluções previstas no projeto básico, a identificação de serviços, de materiais e de equipamentos a serem incorporados à obra, bem como suas especificações técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes*”.
41. Quanto à obrigatoriedade do Projeto Executivo, o § 1º do art. 46 da Lei 14.133/2021 prevê que “*é vedada a realização de obras e serviços de engenharia sem projeto executivo, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 18 desta Lei*”. A obrigatoriedade é, portanto, excepcionada desde que atendidos os requisitos legais constantes do § 3º do art. 18 da Lei 14.133/2021:

§ 3º Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos.

42. O art. 14, §4º, da Lei 14.133/2021, dispõe ainda que o Projeto Executivo poderá ser atribuído à contratada:

§ 4º O disposto neste artigo não impede a licitação ou a contratação de obra ou serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

43. Em tal situação, para que a tarefa de elaboração do projeto executivo possa ser repassada à contratada, é necessário que os documentos técnicos prévios da licitação sejam suficientemente detalhados, com a descrição completa das características e especificações relevantes do objeto licitado, nos termos do art. 6º, XXV, da Lei n. 14.133, de 2021. Adverte-se que, caso a responsabilidade pela elaboração dos projetos executivos seja transferida à contratada, isso deve constar como obrigação específica no Termo de Referência ou Projeto Básico e os custos inerentes devem estar contemplados na proposta.

44. **O órgão assessorado atestou no TJTR (item 13) que NÃO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuição expressamente repassada à contratada, com os custos contemplados na planilha orçamentária elaborada.**

45. **Nesse sentido, recomenda-se que o edital e o contrato prevejam expressamente a obrigação de sua elaboração pela contratada, com as especificações e o nível de detalhamento exigidos pelo art. 6º, XXVI, da Lei nº 14.133, de 2021.**

5.9. Da viabilidade jurídica da terceirização

46. O § 1º do art. 3º do Decreto nº 9.507, de 2018, aplicável a toda a Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e das empresas públicas e sociedades de economia mista, explicita que somente poderão ser objeto de execução indireta “*Os serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de que tratam os incisos do caput poderão ser executados de forma indireta, vedada a transferência de responsabilidade para a realização de atos administrativos ou a tomada de decisão para o contratado*”.

47. Além disso, acrescenta-se a vedação de terceirização como mero fornecimento de mão de obra, a teor do art. 3º da Instrução Normativa SEGES/MP n. 05/2017:

Art. 3º O objeto da licitação será definido como prestação de serviços, sendo vedada a caracterização exclusiva do objeto como fornecimento de mão de obra.

48. **Recomenda-se ao órgão assessorado que declare nos autos que o objeto da contratação se refere a atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares, não inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo seu plano de cargos, conforme exigido pelo Decreto nº 9.507, de 2017, em cumprimento aos pareceres 153 e 156/2025/CJENG-BSB/SCGP/CGU/AGU.**

5.10. Parcelamento da contratação e regra geral da adjudicação por itens

49. Outro ponto relevante diz respeito ao parcelamento do objeto a ser contratado em licitações. Em havendo divisibilidade de natureza técnica e econômica, a regra geral é realizar a adjudicação por itens, tal qual previsto na Súmula TCU nº 247.

50. No Estudo Técnico Preliminar (63787321 - item 9) foi apresentada a justificativa para o parcelamento do objeto, não cabendo ao Órgão de Assessoramento Jurídico adentrar no mérito da justificativa, em razão do seu teor estritamente técnico.

6. Critérios e práticas de sustentabilidade nas contratações

51. No tocante à promoção do Desenvolvimento Nacional Sustentável previsto nos arts. 5º, e 11, IV, da Lei n. 14.133, de 2021, o Gestor Público deve tomar as seguintes medidas quando do planejamento de obras e serviços de engenharia:

a) definir os critérios e práticas sustentáveis, objetivamente e em adequação ao objeto da contratação pretendida, como especificação técnica do objeto, obrigação da contratada, e/ou requisito de habilitação/qualificação previsto em lei especial;

- b) verificar se os critérios e práticas sustentáveis especificados preservam o caráter competitivo do certame;
- c) verificar a incidência de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n. 13.146, de 2015); e
- d) verificar o alinhamento da contratação com o Plano de Gestão de Logística Sustentável.

52. Cabe ao órgão assessorado a verificação técnica dos critérios de sustentabilidade aplicáveis aos serviços a serem contratados. Se a Administração entender que os serviços objeto desta contratação não se sujeitam aos critérios e práticas de sustentabilidade ou que as especificações de sustentabilidade restringem indevidamente a competição em dado mercado, deverá apresentar a devida justificativa.

53. Estabelecidas estas orientações, observa-se que no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência constam informações sobre os critérios de sustentabilidade.

54. **Recomendamos que sejam analisados os critérios de sustentabilidade a partir dos parâmetros indicados no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU (outubro de 2024), com o objetivo de averiguar a necessidade de ajuste e/ou complementação nos documentos preparatórios do certame.**

7. Do orçamento da contratação

55. Quanto ao orçamento, é dever da Administração, na contratação de serviços, elaborar planilha detalhada com a consolidação dos quantitativos e preços unitários e total da contratação (art. 6º, XXIII, alínea "i", art. 18, IV, e § 1º, VI, da Lei nº 14.133, de 2021 c/c art. 2º, incisos I, II, VIII e IX, do Decreto nº 7.983, de 2013).

56. Destaque-se que no regime da Lei n. 14.133/2021, o regramento principal para a orçamentação da licitação encontra-se no art. 23, §2º do referido diploma legal, com aplicação, no que couber, do Decreto n. 7.983, de 2013.

57. Compulsando os autos, verifica-se que foi juntada planilhas Orçamentárias Sintética (Doc. SEI [61826267](#), [61826477](#), [61826643](#), [61826863](#), [61831673](#), [61832194](#), [62216913](#), [61833731](#), [61834527](#), [61835041](#), [61835298](#)). **Todavia, não identificou-se a planilha analítica, motivo pelo qual recomenda-se que o órgão certifique a respeito da tal fato.**

58. Nesse contexto, recomendamos: **seja juntada aos autos justificativa detalhada demonstrando que a Administração seguiu rigorosamente a sequência hierárquica prevista no art. 23, § 2º, da Lei nº 14.133/2021, explicitando as razões pelas quais o sistema SINAPI se mostrou insuficiente para determinados itens; em sendo o caso, recomenda-se que seja demonstrada a adequação das tabelas referenciais de outros entes federativos ao mercado local da obra.**

59. No mais, tendo em conta a natureza estritamente técnica do orçamento, a adequação da metodologia empregada para estimar os custos unitários da contratação deixará de ser examinada neste parecer, por se trata de atribuição não afeta à formação jurídica e ao prisma do exame da estrita legalidade.

7.1. Composição dos custos e definição de critérios de aceitabilidade dos preços unitários e global

60. Com relação à composição dos custos dos serviços de engenharia ao preço total estimado para cada despesa, a lei exige que seus elementos estejam muito bem evidenciados na planilha orçamentária prevista no art. 6º, XXIII, "i", art. 18, IV, e § 1º, VI, da Lei nº 14.133, de 2021, incluindo os valores unitários de todos os insumos, imprescindível para orientar o gestor em caso de acréscimos futuros.

61. Para as obras e serviços de engenharia, aplica-se a Súmula TCU nº 258/2010:

Súmula TCU nº 258 - As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e não podem ser indicados mediante uso da expressão "verba" ou de unidades genéricas.

62. No caso, a decomposição dos custos unitários é passo essencial para a previsão dos critérios de aceitabilidade dos preços unitários e global a serem aplicados no julgamento das propostas – medida obrigatória para as obras e serviços de engenharia, conforme Orientação Normativa AGU nº 5/2009 e Súmula TCU nº 259.

63. Consta no TR ([63787318](#)), item 9.4, a definição dos critérios de aceitabilidade de preços. **Nada obstante, recomendamos a certificação dos preços e parâmetros para avaliação da aceitabilidade das propostas, a fim de que contemplem tanto a análise global dos custos quanto o exame específico dos custos unitários.**

7.2. Bonificações e despesas indiretas - BDI

64. O requisito foi atendido no documento Sei n. [63355968](#), tendo sido asseverado no Termo de Justificativas Técnicas Relevantes (item 10), que foram atendidos os parâmetros previstos no Acórdão n. 2.622/2013- Plenário, do Tribunal de Contas da União para a definição do BDI estimado.

7.3. BDI diferenciado para o fornecimento de materiais e equipamentos

65. Quando o fornecimento de materiais e equipamentos para a obra ou serviço de engenharia represente parcela significativa do empreendimento e puder ser realizado separadamente do contrato principal de empreitada sem comprometimento da eficiência do contrato ou da realização do seu objeto, a Administração deverá realizar licitações diferentes para a empreitada e para o fornecimento.

66. Caso, porém, haja inviabilidade técnica do parcelamento do objeto, justificada mediante fundamentação plausível e aprovada pela autoridade competente, o projeto básico deverá apresentar BDI diferenciado para a parcela relativa ao fornecimento, conforme consignado na Súmula nº 253 do TCU:

Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens.

67. O órgão assessorado informa, no TJTR (item 11) que não será adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos. Apresenta a seguinte justificativa: “[...] as composições de custos unitários, extraídas diretamente dos bancos de dados oficiais (como o SINAPI), já englobam de forma indivisível o fornecimento de material e a mão de obra necessária para a execução. Assim, o BDI geral da obra incide integralmente sobre o custo total do serviço.”

7.4. Contribuição previdenciária sobre a renda bruta (desoneração tributária)

68. O órgão promotor da licitação deve atentar para o regime de tributação que está sendo considerado no orçamento de referência da Administração, mormente se está ou não considerando no BDI adotado no certame os efeitos da Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta (CPRB), ou seja, da desoneração tributária, evidentemente, enquanto ela estiver vigente e aplicável às empresas do setor de engenharia.

69. Cabe ao setor técnico anexar nos autos a simulação dos preços globais da obra ou serviço, com base nos dois cenários – custos “desonerados” (acrescido o percentual da CPRB no BDI) *versus* custos “não desonerados” (excluído o percentual da CPRB no BDI) – para justificar a opção mais vantajosa para a Administração, a qual será adotada como orçamento de referência da licitação.

70. Ademais, foi sancionada a Lei n. 14.973, de 16 de setembro de 2024, publicada na mesma data e com vigência na data de publicação. Esta lei estabelece, dentre outras disposições, o **regime de transição** para a contribuição substitutiva prevista nos arts. 7º e 8º da Lei n. 12.546, de 14 de dezembro de 2021, o que deverá ser observado pela Administração Consulente, naquilo que for cabível.

71. No presente caso, o órgão assessorado informa que foram adotados os custos de referência desonerados, por se tratar da opção mais vantajosa para a Administração.

72. **Recomenda-se, entretanto, a apresentação de manifestação técnica abordando as questões acima e atestando que o regime adotado, após as devidas apurações e comparação, é de fato o mais vantajoso para a Administração.**

7.5. Elaboração da curva ABC de serviços e insumos

73. **Não foi possível visualizar a Curva ABC de Insumos e Serviços. Recomenda-se complementação da instrução ou apresentação de justificativa para sua ausência.**

8. Cronograma físico-financeiro

74. Cronograma físico-financeiro consiste na divisão da obra ou serviço de engenharia em fases que deverão ser executadas sequencialmente, onde cada uma delas prevê as atividades que serão realizadas e os respectivos prazos de execução, ao final das quais a Administração deverá verificar o devido cumprimento em comparação com as especificações dos projetos básico/executivo e atestar as condições daquilo que foi entregue pela contratada a fim de determinar as correções devidas pelo executor da obra ou comunicar ao setor financeiro competente a possibilidade de deflagração dos procedimentos pertinentes ao pagamento da etapa cumprida.

75. Tratando-se de serviços a serem contratados por demanda, não é válido o cronograma apresentado, pois para cada espécie de serviço deve ser elaborado cronograma físico-financeiro próprio. Diante da ausência de obrigatoriedade de se contratar os serviços estimado não se pode definir, a priori, quais serviços serão contratados, o que impede seja previamente

determinado o cronograma físico-financeiro. Entretanto, remanesce o dever de se prever, dentro do possível, o prazo de execução estimado de cada serviço isoladamente.

76. Requisito atendido ([63355968](#)).

9. Exigência de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, Registro de Responsabilidade Técnica – RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica – TRT.

77. Nos termos do art. 10 do Decreto nº 7.983, de 2013, a anotação de responsabilidade técnica pelas planilhas orçamentárias deverá constar do projeto que integrar o edital de licitação, inclusive de suas eventuais alterações.

78. De acordo com a Súmula TCU nº 260, “*é dever do gestor exigir apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente a projeto, execução, supervisão e fiscalização de obras e serviços de engenharia, com indicação do responsável pela elaboração de plantas, orçamento-base, especificações técnicas, composições de custos unitários, cronograma físico-financeiro e outras peças técnicas*”.

79. **No caso dos autos, junta-se uma ART, sob a forma de rascunho, portanto, sem validade jurídica ([61728759](#)). Com efeito, necessário juntar a(s) ART(s)/RRT(s)/TRT(s) válida(s), cabendo à área técnica verificar se o(s) referido(s) documento(s) corresponde(m) à totalidade da documentação técnica demandante dos devidos registros. Lembrando que a administração deve providenciar os devidos registros, nos termos da Súmula n. 260 do TCU, demonstrando a autenticidade dos documentos relativos às planilhas orçamentárias, projetos e demais que exigem atuação do profissional de engenharia.**

10. Titularidade do imóvel

80. Constitui medida de precaução, na fase de planejamento da contratação, verificar se a União é a legítima proprietária do imóvel onde se pretende realizar obra ou serviço de engenharia, o que se dá por meio da certidão emitida pelo competente Registro de Imóveis.

81. Em se tratando de imóvel alugado, com a finalidade de evitar o descumprimento de cláusulas contratuais e resguardar o direito da União à indenização e à retenção pelas benfeitorias a serem introduzidas, deve o órgão verificar se há no contrato de locação cláusula que disponha sobre a introdução de benfeitorias pelo locatário, bem como deve obter a prévia autorização por escrito do locador para a realização das benfeitorias. Isso porque, salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção (art. 35 da Lei nº 8.245/91). Já as benfeitorias voluptuárias não serão indenizáveis, podendo ser levantadas pelo locatário, finda a locação, desde que sua retirada não afete a estrutura e a substância do imóvel (art. 36 da Lei nº 8.245/91).

82. Assim, caso o imóvel seja de propriedade de terceiros, o órgão deverá atentar para a natureza das benfeitorias realizadas, bem como aos termos do contrato de locação a fim de atender às prescrições acima delineadas.

83. Além disso, é preciso averiguar se o imóvel é tombado, hipótese na qual será necessário verificar se o serviço atende às exigências previstas na legislação protetiva do patrimônio histórico e artístico nacional, com prévia autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), conforme prescreve o art. 17 do Decreto-Lei n. 25, de 30 de novembro de 1937, ou, em sendo o caso, do órgão estadual ou municipal correspondente.

84. O requisito foi atendido ([63787269](#)).

11. Designação formal do pregoeiro e equipe de apoio

85. O requisito foi atendido no documento Sei n. [63787315](#).

12. Participação de microempresas e empresas de pequeno porte

86. Acerca das regras voltadas para ME e EPP, o art. 4º da Lei n. 14.133/2021 estabelece critérios objetivos que podem impactar na aplicação do tratamento favorecido e diferenciado a essas empresas, o que deve ser objeto de análise específica.

87. Superado este ponto, em sendo o caso de aplicação do tratamento favorecido previsto nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123/2006, deverão ser observadas suas disposições, com apresentação das justificativas para as opções adotadas, quando cabíveis:

Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública:

I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

II - poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte;

III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

1º (Revogado).

§ 2º Na hipótese do inciso II do **caput** deste artigo, os empenhos e pagamentos do órgão ou entidade da administração pública poderão ser destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

§ 3º Os benefícios referidos no **caput** deste artigo poderão, justificadamente, estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido.

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando:

I - (Revogado);

II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;

IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos I e II do art. 24 da mesma Lei, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente de microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto no inciso I do art. 48.

88. O requisito foi atendido no documento Sei n. [63787481](#).

13. Dos regimes de execução

89. Os regimes de execução são elencados no art. 46, inciso I ao VII, c/c as definições constantes do art. 6º, incisos XXVIII a XXXV, ambos da Lei nº 14.133, de 2021.

90. Os dois regimes de execução mais comuns das obras e serviços de engenharia – empreitada por preço global ou unitário – possuem disciplinas normativas diferentes, sobretudo quanto aos critérios de aceitabilidade de preços e às eventuais alterações contratuais, de forma que a decisão por um ou outro é muito importante.

91. Assim, a escolha do regime de execução deverá ser devidamente motivada, até mesmo porque a questão repercute, dentre outros aspectos, nos critérios de aceitabilidade de preços, medições e aditivos contratuais.

92. **Apesar do consultante ter optado pela empreitada por preço global (61790928 - item 2), não consta a devida justificativa. Requer providência.**

14. Subestimativas e Superestimativas Relevantes

93. Nos regimes de empreitada por preço global, recomenda-se que a Administração avalie a pertinência da elaboração da **matriz de riscos** com a **identificação dos itens relevantes e dos correspondentes graus de riscos**. Saliente-se que tal recomendação decorre do entendimento do Tribunal de Contas da União nesse sentido (Acórdão TCU 1977/2013-Plenário elaborado sob a égide da Lei nº 8.666/1993), e está prevista nos arts. 6º, XXVII, 22, 92, IX, 103, da Lei nº 14.133/2021.

94. A partir dessa matriz, o Projeto Básico poderá contemplar os índices de “subestimativas ou superestimativas relevantes” a fim de garantir segurança jurídica de eventual necessidade de aditivos para correção de Projeto, como orienta o Tribunal de Contas da União no Acórdão n. 1977/2013-Plenário: “(...) *recomendação à jurisdicionada, para que, doravante, inclua nos editais cláusula a estabelecer, de forma objetiva, o que será objeto de aditamentos durante a execução da avença, bem como a definição do que venha a ser 'subestimativas ou superestimativas relevantes' (...)*”.

95. Portanto, é necessário que o processo seja instruído com a indicação do percentual da margem de variação de preço aceitável para cada uma das etapas em que se divide o empreendimento, com a indicação das situações onde haverá, ou não, a possibilidade de alteração do projeto e, consequentemente, a celebração de termo aditivo.

96. A esse respeito, o art. 13, inciso II, do Decreto 7.983, de 2013, prescreve:

Art. 13. Em caso de adoção dos regimes de empreitada por preço global e de empreitada integral, deverão ser observadas as seguintes disposições para formação e aceitabilidade dos preços:

[...]

II - deverá constar do edital e do contrato cláusula expressa de concordância do contratado com a adequação do projeto que integrar o edital de licitação e as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

[...]

97. **Não consta no processo a matriz de risco com os critérios e as regras de fixação das subestimativas e superestimativas relevantes.** É a partir desses levantamentos que a área técnica deverá definir o que será considerado como mera imprecisão, a ser tolerada pelas partes, e quais os percentuais de superestimativas ou subestimativas dos itens de maior valor e relevância técnica (avaliado de acordo com a metodologia ABC) que, por erros ou omissões, devem ensejar a elevação de termos aditivos para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença, por certo que se observando o limite máximo de tolerância de erros de 10% do valor total do contrato, previsto no art. 13, inciso II, do Decreto n. 7.983, de 2013, em prestígio ao princípio da segurança jurídica.

98. Recomenda-se, assim, que a Administração avalie a elaboração da matriz de risco com os critérios e as regras de fixação das subestimativas e superestimativas relevantes, considerando o disposto nos arts. 6º, XXVII, 22, 92, IX, 103, da Lei nº 14.133/2021.

15. Sistema de Registro de Preços

99. Diversamente da regulamentação anterior (Decreto nº 7.892/2013), que estabelecia rol taxativo de hipóteses de utilização do Sistema de Registro de Preços, o Decreto nº 11.462/2023 passou a admitir a sua utilização sempre que "*a Administração julgar pertinente*":

Art. 3º O SRP poderá ser adotado quando a Administração julgar pertinente, em especial:

I - quando, pelas características do objeto, houver necessidade de contratações permanentes ou frequentes;

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de serviço, postos de trabalho ou em regime de tarefa;

III - quando for conveniente para atendimento a mais de um órgão ou a mais de uma entidade, inclusive nas compras centralizadas;

IV - quando for atender a execução descentralizada de programa ou projeto federal, por meio de compra nacional ou da adesão de que trata o § 2º do art. 32; ou

V - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

Parágrafo único. O SRP poderá ser utilizado para a contratação de execução de obras e serviços de engenharia, desde que atendidos os seguintes requisitos:

I - existência de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo padronizados, sem complexidade técnica e operacional; e

II - necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado.

100. Por força do art. 82, § 5º, da Lei nº 14.133/21, é admitida a utilização do Sistema de Registro de Preços - SRP para a contratação de bens e serviços, inclusive de obras e serviços de engenharia, desde que observadas as condições nele previstas:

I - realização prévia de ampla pesquisa de mercado;

II - seleção de acordo com os procedimentos previstos em regulamento;

III - desenvolvimento obrigatório de rotina de controle;

IV - atualização periódica dos preços registrados;

V - definição do período de validade do registro de preços;

VI - inclusão, em ata de registro de preços, do licitante que aceitar cotar os bens ou serviços em preços iguais aos do licitante vencedor na sequência de classificação da licitação e inclusão do licitante que mantiver sua proposta original.

101. Quando o objeto da licitação for a execução de obras e serviços de engenharia, o art. 85 da Lei nº 14.133/21 dispõe:

Art. 85. A Administração poderá contratar a execução de obras e serviços de engenharia pelo sistema de registro de preços, desde que atendidos os seguintes requisitos:

I - existência de projeto padronizado, sem complexidade técnica e operacional;

II - necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado.

102. Portanto, necessário seja verificado se a presente contratação atende aos requisitos estabelecidos na Lei nº 14.133/21, em especial, a existência de projeto padronizado, sem complexidade técnica e operacional, e a necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado.

103. No presente caso, em que pese tenha sido apresentada a devida justificativa para o emprego do SRP ([63786173](#)), **recomenda-se seja demonstrado o atendimento dos requisitos específicos para sua utilização na contratação do presente serviço de engenharia.**

16. Intenção de Registro de Preços

104. Com a intenção de obter a participação de outros órgãos governamentais que tenham interesse em contratar o mesmo objeto, possibilitando, assim, auferir melhores preços por meio de economia de escala, o art. 86 da Lei nº 14.133/21 exige que o órgão gerenciador da licitação realize procedimento público de intenção de registro de preços para possibilitar a participação de outros órgãos ou entidades.

105. Excepcionalmente, poderá ser dispensada a divulgação da intenção de registro de preços quando o órgão gerenciador for o único contratante (art. 86, § 1º, da Lei nº 14.133 e art. 9º, § 2º, do Decreto nº 11.462/2023).

106. Assim sendo, compete ao órgão assessorado atestar nos autos do processo no qual se objetiva a contratação a realização do procedimento público de intenção de registro de preços ou justificar a respectiva dispensa com fundamento no art. 86, § 1º, da Lei nº 14.133/21, bem como no art. 9º, § 2º, do Decreto nº 11.462/23.

107. No presente caso, o consulente justificou a não realização da IRP ([63786173](#))

17. Exigência de vistoria

108. Quando a avaliação prévia do local de execução for imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o edital de licitação poderá prever, sob pena de inabilitação, a necessidade de o licitante atestar que conhece o local e as condições de realização da obra ou serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia (Art. 63, § 2º, da Lei nº 14.133/2021). Se os licitantes optarem por realizar vistoria prévia, a Administração deverá disponibilizar data e horário diferentes para os eventuais interessados

109. Essa exigência se insere no contexto da discricionariedade administrativa. Entretanto, o edital de licitação sempre deverá prever a possibilidade de substituição da vistoria por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação (Art. 63, § 3º, da Lei nº 14.133/2021).

110. O requisito foi atendido no Termo de Referência (item 4.33) e no Termo de Justificativas Técnicas Relevantes (item 15). **No entanto, recomenda-se harmonizar o disposto no TJTR, que dispõe que a vistoria é facultativa, com o edital de pregão, que não dispõe sobre o assunto (excluindo o item 9.10.1, que tratava da vistoria facultativa).**

18. Análise da minuta do edital

111. Recomenda-se a utilização das minutas disponibilizadas pela AGU, conforme art. 19, inciso IV, c/c art. 25, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021, bem como que as alterações realizadas nos modelos sejam destacadas visualmente e justificadas por escrito no processo (art. 19, § 2º, da Lei nº 14.133, de 2021).

112. Dito isso, consta dos autos que foi utilizada a minuta padronizada de edital disponibilizada pela Advocacia-Geral da União (Doc. SEI [63787481](#)).

113. Sem embargo disso, quanto ao conteúdo das alterações destacadas ou das partes editáveis da minuta de edital, constata-se a necessidade de atendimento adicional às recomendações abaixo, a saber: a) consta do item 3.10.11 vedação à participação das cooperativas no certame, no entanto, não há justificativa nos autos que sustente tal vedação (item 19 do TJTR não foi marcado, tampouco justificado). Requer providência; b) recomenda-se excluir item 8.15.2, por se tratar de dedicação exclusiva de mão de obra, o que não é o caso dos autos; c) recomenda-se adaptar o texto da Minuta do Edital às recomendações feitas no presente Parecer que impactem no conteúdo da Minuta.

19. Análise da minuta do contrato

114. Consta dos autos que foi utilizada a minuta padronizada de contrato disponibilizada pela Advocacia-Geral da União (Doc. SEI [63807532](#)).

115. Contudo, quanto ao conteúdo das alterações destacadas ou das partes editáveis da minuta de contrato, constata-se a necessidade de atendimento adicional às recomendações abaixo, a saber: a) Observa-se que o órgão assessorado manteve no termo de contrato a seção referente às disposições sobre proteção de dados pessoais nos termos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD). Registre-se que as cláusulas dessa natureza são necessárias para cumprimento da referida legislação quando a contratação envolve, de qualquer forma, o tratamento de dados pessoais. Entretanto, da análise dos documentos que formam o processo licitatório, não se evidencia que a contratação em questão envolva, sob qualquer aspecto, o tratamento de dados pessoais. A manutenção de cláusulas inaplicáveis ao objeto contratado pode gerar confusão interpretativa e impor obrigações desnecessárias às partes, contrariando os princípios da eficiência e da razoabilidade administrativa. Recomenda-se que o órgão assessorado promova nova avaliação quanto à pertinência das cláusulas relativas à Lei Geral de Proteção de Dados, excluindo-as da minuta de termo de contrato caso conclua que a contratação não envolve, efetivamente, o tratamento de dados pessoais em qualquer de suas etapas ou modalidades."; b) Recomenda-se a inclusão do detalhamento completo da dotação orçamentária do exercício corrente na Cláusula Décima Quinta para assegurar a conformidade com as normas de execução orçamentária e financeira. Tratando-se de pregão, o momento dessa definição pode ser postergado até a assinatura do contrato.

20. Análise da minuta de ata de registro de preços

116. Foi utilizada a minuta padronizada de ata de registro de preços disponibilizada pela Advocacia-Geral da União (Doc. SEI [63802412](#)).

21. Dotação orçamentária e Lei de Responsabilidade Fiscal

117. Deve-se juntar aos autos a indispensável declaração do setor competente acerca da previsão dos recursos orçamentários necessários para fazer face às despesas decorrentes da futura contratação, indicando a respectiva ação orçamentária, o que atende ao art. 6º, XXIII, alínea "j", c/c art. 18, caput, da Lei nº 14.133, de 2021.

118. Alerta-se, ainda, para a necessidade de juntar ao feito, antes da celebração do contrato administrativo, a nota de empenho suficiente para o suporte financeiro da respectiva despesa, em atenção ao disposto no art. 60 da Lei nº 4.320, de 1964.

119. Recomenda-se, pois, que a Administração informe nos autos a natureza da ação que suporta a despesa decorrente da futura contratação, adotando, a depender do caso, as providências previstas no art. 16, incisos I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal, com as premissas da estimativa de impacto orçamentário-financeiro e a metodologia de cálculo utilizadas (art. 16, §2º, da Lei Complementar nº 101, de 2000).

120. **Não foram encontradas nos autos a declaração de previsão de recursos orçamentários e nem a de adequação à Lei de responsabilidade fiscal, o que demanda providências.**

22. Autorização para abertura da licitação

121. Consta nos autos a autorização para abertura do processo licitatório, proferida pela Superintendente Regional de Administração (Sei n. [63807657](#)).

23. Publicação do edital e do contrato

122. Conforme art. 54, *caput* e §1º, c/c art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, é obrigatória a divulgação e a manutenção do inteiro teor do edital de licitação e dos seus anexos e do termo de contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas e a publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União.

123. **No caso de serviços comuns de engenharia**, deve ser observado o prazo mínimo de **10 (dez) dias úteis**, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, para a apresentação das propostas e lances, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto (art. 55, inciso II, alínea "a", Lei nº 14.133, de 2021).

124. Destaca-se também que, após a homologação do processo licitatório, é obrigatória a disponibilização no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) dos documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos, conforme determina o art. 54, § 3º, da Lei nº 14.133, de 2021.

CONCLUSÃO

125. Este órgão consultivo conclui pela viabilidade jurídica da licitação, desde que atendidas as recomendações mencionadas nos itens 13, 17 a 19, 23, 24, 34, 39, 45, 48, 57, 58, 63, 72, 73, 79, 92, 97, 98, 103, 110, 113, 115, 120.

126. As recomendações jurídicas e as sugestões de aperfeiçoamento não vinculam a decisão do gestor, que poderá prosseguir de forma diversa, motivadamente (inciso VII do art. 50 da Lei nº 9.784/1999).

127. O gestor pode entrar em contato com o Advogado para tratar deste parecer pelo e-mail abaixo informado, em dias úteis, das 8h às 12hs e das 14hs às 18hs.

128. Dispensada a aprovação superior, nos termos da Portaria N° 01/2024/DIENG/SCGP/CGU/AGU, de 05 de agosto de 2024.

129. Para maior detalhamento jurídico acerca do tema, é possível consultar as Notas Jurídicas Complementares relativas a matéria por meio do link: https://sapiens.agu.gov.br/valida_publico?id=3097720114

Brasília, 04 de setembro de 2026.

JAILDO PEIXOTO DA SILVA

ADVOGADO DA UNIÃO

jaildo.silva@agu.gov.br

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 10783000206202671 e da chave de acesso e74bd2bc



Documento assinado eletronicamente por JAILDO PEIXOTO DA SILVA, com certificado A1 institucional (*.AGU.GOV.BR), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 3365512550 e chave de acesso e74bd2bc no endereço eletrônico <https://supersapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): JAILDO PEIXOTO DA SILVA, com certificado A1 institucional (*.AGU.GOV.BR). Data e Hora: 04-09-2026 22:01. Número de Série: 65635031372271175007508848075. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO Final SSL.